

凉城县人民检察院 不起诉决定书

凉检刑不诉〔2025〕35号

被不起诉人张某某，男性，1954年3月5日出生，公民身份号码*****19540305****，*族，文盲或半文盲，无业，户籍所在地内蒙古自治区乌兰察布市凉城县**镇**村，现住凉城县**镇**小区。因涉嫌故意伤害罪，于2025年8月18日被凉城县公安局取保候审，2025年10月24日被凉城县人民检察院继续取保候审。

本案由内蒙古自治区乌兰察布市凉城县公安局侦查终结，以被不起诉人张某某涉嫌故意伤害罪，于2025年10月24日向本院移送起诉。

经本院依法审查查明：

被不起诉人张某某与被害人杨某某家同住在凉城县**镇**小区**号楼的不同单元。2025年6月11日11时30分许，在该小区**号楼**单元楼道门口，因被不起诉人张某某从家出来行经楼道门前绿化带区域，踩了杨某某种植的葱地。杨某某看到后对被不起诉人张某某进行较长时间辱骂，张某某从院内绕了一圈看施工，返回走到自己住的**单元楼道门口马路牙子时，杨某某追

过来继续辱骂。被不起诉人张某某非常生气，于是用手将杨某某推到在地，并从杨某某胯部和裆部踢了几脚，致杨某某盆骨骨折。经内蒙古中泽司法鉴定中心鉴定，杨某某为外伤致骨盆骨折（右侧耻骨上支骨折、右侧坐骨支骨折），评定为轻伤一级。经呼和浩特市方正司法鉴定所对杨某某的伤情进行成伤机制鉴定，杨某某右侧耻骨上支、坐骨支骨折考虑系前部外来钝性暴力直接作用于下腹部所致可能性大。被不起诉人张某某到案后如实供述，双方已达成赔偿谅解并已履行。

认定上述事实的证据如下：1.书证：接处警登记表、立案决定书、病例材料、户籍信息及无犯罪记录证明、赔偿协议及收条和谅解书等；2.证人杜某某证言；3.被害人杨某某的陈述；4.被不起诉人张某某的供述与辩解；5.鉴定意见：伤情鉴定意见书、成伤机制鉴定意见书；6.现场勘验笔录及照片、辨认笔录及照片。

本院认为，被不起诉人张某某实施了《中华人民共和国刑法》第二百三十四条规定的行为，构成故意伤害罪，但犯罪情节轻微，具有坦白、自愿认罪认罚、赔偿谅解等法定从轻处罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对张二全不起诉。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

被害人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日以内向乌兰察布市人民检察院申诉，请求提起公诉；也可以不经申诉，直接向凉城县人民法院提起自诉。

凉城县人民检察院

2025 年 12 月 8 日

